

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [18] 건설재해예방 기술지도 용역 계약방법 개선 검토 필요
관 계 부 서 : 안전처, 전 지역 및 건설본부
조 치 부 서 : 안전처
내 용

1. 업무 개요

산업안전보건법(이하 ‘법령’) 개정(2022.08.18. 시행)에으로 건설공사 산업재해 예방 기술지도 계약체결 의무주체가 [표 1]과 같이 건설공사 도급인에서 발주자로 변경됨에 따라 우리 회사는 공사금액 1억 원 이상 120억 원(토목 150억 원) 미만의 공사를 대상으로 건설 또는 전기·정보통신·소방 분야 재해예방전문지도기관(이하 ‘지도기관’)과 공사 건별 지도계약을 체결¹⁾하고 있다.

[표 1] 건설공사 재해예방기술지도 계약주체 변경 현황 및 관련 법령

기존	변경
▪ 건설공사 도급인	▪ 건설공사발주자 또는 건설공사 도급인 ※건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다. ▪ 지도기관 지도에 따른 후속조치
산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) ① 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 해당 건설공사를 착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다. ※ 건설공사: 건설공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사	

1) 안전(안기)-1438(2022.08.18.) “건설공사의 산업재해 예방 기술지도관련 업무가이드 알림”

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년 공기업·준정부기관 예산운영 지침」의 사업비의 경우 “예산사업 성과평가를 강화하고, 비핵심사업·예산낭비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극 추진하며, 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화한다.”라고 명시하고 있다.

따라서 우리 회사는 재무건전성 개선을 위해 예산낭비요소 발굴 및 수익확대 방안을 마련하고 적극 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

안전처에서는 2022년 8월 법령 개정에 맞춰 건설공사의 산업재해 예방 기술지도 관련 업무가이드를 제정하고 매년 한국안전보건공단 주관 시행하는 지도기관 평가결과 ‘B등급’ 이상 우수 지도기관의 기술지도계약을 체결하도록 전사 안내 하였다.

[표 2] 건설공사 재해예방기술지도기관 현황(2021년 기준)

고용노동부지청		서울청	중부청	부산청	대구청	광주청	대전청	계
관할지역		서울	경기, 인천, 강원	부산, 울산, 경남	대구, 경북	광주, 전북, 전남, 제주	대전, 충남, 충북	-
기관수	계	20	86	31	17	39	29	222
	전기,통신,소방	2(3)	6(1)	3(2)	1(1)	3(3)	2(-)	17(10)
	건설	18(9)	80(25)	28(14)	16(8)	36(19)	27(9)	205(84)

※ () : 한국안전보건공단 지도기관 평가결과 ‘B등급’ 이상

그런데 감사기간 중 남부건설본부에서 발주한 건설공사 관련 지도기관과의

계약방법을 살펴본 결과 [표 3]과 같이 기술지도 용역비 1천만 원 미만의 계약은 비교견적에 의한 수의계약으로, 1천만 원 이상의 경우 지역제한²⁾ 경쟁입찰로 전문기관과의 계약을 체결하고 있는 것을 확인할 수 있었다.

[표 3] 재해예방기술지도 단가 및 계약방법(2024년 기준)

구분	3억 미만	20억 미만	40억 미만	40억 이상
건설공사 단가	231,299원/1회	267,328원/1회	341,218원/1회	448,923원/1회
전기/정보통신/소방공사 단가	236,739원/1회	273,674원/1회	344,886원/1회	452,852원/1회
1천만 원 미만 계약방법	비교견적 등 수의계약(95~100%)			
1천만 원 이상 계약방법	지역제한 경쟁입찰(88%)			

상기와 같이 1천만 원 미만의 경우 수의계약 사유를 살펴보면 2022년 관련 법령 개정 당시 전기·정보통신·소방분야의 경우 상기 [표 2]와 같이 관할지역 별 지도기관의 수와 평가결과 ‘B등급’ 이상의 지도기관 간의 경쟁환경이 조성되지 않아 계약방법의 구체적 가이드를 정하지 않은 것으로 판단된다.

그러나 타 기관 사례를 살펴본 결과 [그림 1]과 같이 OO시의 경우 2024년 기술지도 용역의 개별 발주(110건) 시 사업·계약부서의 행정력 과다 소모와 기술지도 계약 누락 우려 등으로 기술지도계약 통합 발주(2건, 분야별 각 1건)를 통해 계약 업무 효율성 향상과 예산절감(낙찰율 95%→88%, 1.1억 원)을 달성한 사례가 있었으며, 나라장터 입찰공고 확인 결과 광역지자체, 군, 공항공사, 항만공사 등 타 기관에서도 분야별 연간 통합발주를 통해 기술지도 계약을 시행하고 있는

2) 고용노동부지청 관할지역 내 해당 지도기관이 수행할 수 있도록 지역을 제한(산안법 시행령 별표 18)

것을 확인할 수 있었다.

[그림 1] 00시 재해예방 기술지도계약 일괄발주

익명화	익명화
-----	-----

또한 [표 4]와 같이 2024년 평가결과를 살펴보면 2022년 시행초기 대비 평가 결과 B등급 이상 지도기관 증가(건설 84→167개, 전기·정보통신·소방 10→20개)로 지도기관 간 경쟁 여건 조성 및 [표 5]와 같이 분야별 기술지도비 1천만 원 이하의 경우 건설, 송변전, 배전, 통신 등 연간 약 2,798건 5,495백만 원으로 건별 수의계약 보다는 경쟁입찰 시 계약 관련 업무 담당자의 행정업무 감소와 예산절감 등의 효과가 예상되므로, 건설공사 분류별 통합발주를 시행하는 것이 보다 합리적일 것으로 판단된다.

[표 4] 건설공사 재해예방기술지도기관 현황(2024년 기준)

고용노동부지청		서울청	중부청	부산청	대구청	광주청	대전청	계
관할지역		서울	경기, 인천, 강원	부산, 울산, 경남	대구, 경북	광주, 전북, 전남, 제주	대전, 충남, 충북	-
기 관 수	계	22	93	35	24	43	32	249
	전기,통신,소방	2(1)	11(10)	5(3)	3(2)	5(3)	2(1)	28(20)
	건설	20(17)	82(53)	30(27)	21(17)	38(32)	30(21)	221(167)

※ 전기·정보통신 분야는 인접 지정관서에서 추가지정 후 기술지도 가능

[표 5] 연평균('23~'24년) 재해예방기술지도 건수 및 금액

구분	2023		2024		연평균	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
토목	134	301,197,294	130	298,224,009	132	299,710,651
전기·정보통신·소방	2,643	5,838,711,607	2,689	5,451,973,850	2,666	5,645,342,729
합계	2,777	6,139,908,901	2,819	5,750,197,859	2,798	5,945,053,380

관계부서 의견

안전처 업무 담당자는 시행 초기 권역별 경쟁환경 미조성 등에 따라 사업소 자율적 판단에 따라 법령을 준수하여 시행토록 ‘건설재해예방 기술지도 업무가이드’를 제정·안내하였으나, 2025년 지도기관 평가 결과 공개 시 업체 수 증가 예상 및 일괄발주 시 행정업무 감소 등의 효과가 있으므로, 향후 건설공사 분야별 통합발주 등 효율적 업무처리를 할 수 있도록 ‘건설재해예방 기술지도 업무가이드’에 반영을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

안전처장은 건설재해예방 기술지도 관련 사업소에서 효율적 업무처리를 위해 본부 또는 사업소 건설공사 분야별 통합발주가 가능하도록 ‘건설재해예방 기술지도 업무가이드’ 내 반영을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
18	개 선 1	예산절감 [1,188,528,747원]	-	안전처 전 지역·건설본부	안전처 전 지역·건설본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 5]의 (연평균 금액 5,945,053,380원 × 수익계약 95% - 연평균 금액 5,945,053,380원 × 경쟁입찰 88%) × 3년 = 1,188,528,747원